TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES DE USO GRATUITO DA PLATAFORMA NEXUS

Pelo presente Termo de Adesão, o(a) USUÁRIO(A), devidamente identificado(a) no momento de cadastro e aceite eletrônico deste termo, declara ter lido, compreendido e concordado com as condições abaixo descritas para uso gratuito da plataforma desenvolvida pela empresa **GRŌWNT PLATAFORMA DE R&A, GESTÃO E EXECUÇÃO DE INOVAÇÃO E PESQUISA LTDA** com inscrição de CNPJ nº 57.489.830/0001-41, doravante denominada simplesmente **"GRŌWNT"**, nos seguintes termos:

1. INTRODUÇÃO

1.1 O acesso à **Plataforma Nexus** é concedido no âmbito da prestação de serviços de Lei do Bem, conforme celebrado pelas partes e tem por finalidade apoiar/otimizar o fluxo de trabalho relacionado a tais serviços, sem alterar escopo, preço ou obrigações do contrato principal.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Para fins deste Termo:

- **PLATAFORMA:** solução digital disponibilizada pela **GRŌWNT**, incluindo interfaces, módulos, APIs, documentação e atualizações.
- **ACESSO EXPERIMENTAL / PILOTO:** uso gratuito, em caráter de teste/beta, por prazo limitado, sujeito a instabilidades e alterações.
- **USUÁRIOS:** Aqueles cadastrados para acesso da plataforma.
- **DADOS DO CLIENTE:** quaisquer dados inseridos, importados ou gerados pelo uso da PLATAFORMA (incluindo dados pessoais e dados pessoais sensíveis).
- **DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS:** conforme LGPD, art. 5º, II

3. DO OBJETO

3.1. O presente Termo tem por objeto regular o acesso e o uso gratuito, limitado, não exclusivo, intransferível e revogável da Plataforma Nexus, ferramenta digital destinada, exclusivamente à otimização da gestão de processos, informações de projetos de inovação Tecnológica associados a Lei do Bem desenvolvidos pelo USUÁRIO(A).

3.2 O uso da **Plataforma Nexus** será em caráter experimental e restrito ao Programa de Testes Externos, promovido pela **GRŌWNT**, permitindo coleta de feedback e validação operacional.

3.3. O acesso experimental não caracteriza compra, contratação definitiva, promessa de roadmap, nem obrigação de disponibilização contínua após o período de teste.

4. CARÁTER EXPERIMENTAL — SEM SLA, SEM GARANTIAS

4.1. O USUÁRIO reconhece que a **Plataforma Nexus** está em caráter experimental, podendo conter falhas, instabilidades, indisponibilidades, limitações de desempenho e alterações sem prévio aviso.

4.2**.** Não há compromisso de níveis mínimos de serviço (SLA), tempo de resposta, disponibilidade, performance ou compatibilidade com ambientes específicos do USUÁRIO.

4.3. A **Plataforma Nexus** é fornecida “no estado em que se encontra” (“as is”), sem garantias expressas ou implícitas, incluindo adequação a propósito específico do USUÁRIO.

5. DA PLATAFORMA

5.1. A Plataforma foi desenvolvida com o propósito de oferecer **inteligência, rastreabilidade e simplicidade** de modo a garantir uma gestão mais organizada, eficiente e alinhada às necessidades das empresas inovadoras para apoiar a gestão das atividades em PD&I, oferecendo funcionalidades como:

- Gestão de projetos, equipes, atividades e documentos;
- Controle de dispêndios e indicadores financeiros;
- Visualização em tempo real e automação de processos;
- Registro de produtividade e rastreabilidade de fluxos.

5.2. O ambiente é de propriedade exclusiva da **GRŌWNT**, que detém todos os direitos de propriedade intelectual sobre a plataforma, incluindo código-fonte, design, funcionalidades e documentação técnica.

6. PRAZO, CONDIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DO ACESSO E ENCERRAMENTO

6.1**.** O acesso poderá vigorará por até **06 (seis) meses**, podendo ser encerrado antes nas hipóteses previstas neste Termo ou prorrogado a critério da **GRŌWNT**

6.2. A manutenção do acesso durante o prazo previsto está condicionada ao cumprimento pelo USUÁRIO, das obrigações deste Termo, incluindo:

- uso lícito e aderente à Política de Uso Aceitável;
- observância às regras de segurança;
- cooperação mínima para operação (ex.: indicação de administradores, validações, feedback).

6.3. Qualquer das Partes poderá encerrar o ACESSO EXPERIMENTAL por conveniência, mediante aviso, sem ônus.

6.4. A **GRŌWNT** poderá suspender ou encerrar imediatamente o acesso se houver:

- violação de segurança;
- indícios de uso ilícito/abusivo;
- tentativa de exploração de vulnerabilidades;
- violação relevante de confidencialidade;
- tratamento irregular de dados pelo USUÁRIO que exponha a **GRŌWNT** a risco legal;
- descumprimento de obrigações essenciais deste Termo.

6.5**.** Não estão incluídos nas condições deste termo, customizações, desenvolvimento sob demanda, integrações não previstas, migrações complexas, auditorias extensas e treinamentos formais.

7. DO PROGRAMA DE TESTES EXTERNOS

7.1. O período de testes terá duração inicial de **1 (um) mês**, durante o qual o USUÁRIO se compromete a utilizar a plataforma de forma ativa e a fornecer feedbacks estruturados conforme as etapas previstas:

Etapa 1 – Onboarding

- Participação em reunião inicial;
- Recebimento de guia rápido e canais oficiais;
- Liberação de acesso e orientações sobre o registro de bugs.

Etapa 2 – Uso Ativo (período de 30 dias)

- Utilização da plataforma em fluxos reais de trabalho;
- Registro de dificuldades e sugestões pelo módulo de Suporte;
- Comunicação contínua com a equipe da XYZ.

Etapa 3 – Avaliação Final

- Preenchimento do Formulário Final de Avaliação, ao final dos 30 dias do início do teste.

Etapa 4 – Análise de Feedbacks pela GRŌWNT

- Compilação e análise das percepções enviadas pelo USUÁRIO.

8. DA GRATUIDADE E DAS CONTRAPARTIDAS

8.1. O uso gratuito da plataforma está condicionado ao cumprimento, pelo USUÁRIO, das seguintes obrigações:

- Participar do onboarding inicial;
- Utilizar ativamente a plataforma durante o mês oficial de testes;
- Registrar bugs e dificuldades exclusivamente pelo módulo de Suporte;
- Enviar o Formulário preenchido de Avaliação Final no prazo estabelecido;
- Manter comunicação pelos canais oficiais;
- Colaborar no processo de feedback contínuo.

8.2. O não cumprimento das obrigações acima autoriza a **GRŌWNT** a suspender ou encerrar o acesso de forma unilateral e imediata da plataforma, sem necessidade de notificação prévia.

8.3. A critério exclusivo da **GRŌWNT**, o período de acesso gratuito à Plataforma poderá ser prorrogado, desde que o USUÁRIO cumpra integralmente todas as obrigações previstas neste Termo, especialmente aquelas relacionadas ao uso ativo, envio de feedbacks, colaboração no processo de validação da ferramenta e preenchimento do Formulário Final de Avaliação, ao final dos 30 dias do início do teste.

9. DO CADASTRO, PERFIS E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO

9.1**.** O **GRŌWNT** será a responsável por: (i) autorizar e gerenciar USUÁRIOS; (ii) revisar permissões; (iii) validar solicitações e integrações; (iv) atender solicitações de titulares (se aplicável).

9.2**.** O USUÁRIO é integralmente responsável por: (i) confidencialidade das credenciais; (ii) uso feito da plataforma; (iii) revogação imediata de acessos de desligados;

9.3**.** O USUÁRIO se responsabiliza pela veracidade e idoneidade das informações inseridas na plataforma, incluindo dados pessoais sensíveis.

10. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1. O USUÁRIO reconhece que todos os direitos de propriedade intelectual sobre a Plataforma, incluindo, mas não se limitando a código-fonte, interfaces, bancos de dados, funcionalidades, marcas, logotipos, arquitetura, modelos, layout, documentação, melhorias genéricas e know-how, pertencem exclusivamente à **GRŌWNT**.

10.2. É vedado ao USUÁRIO:

- Liberar ou compartilhar acesso à plataforma com terceiros;
- Realizar engenharia reversa, desmontagem ou qualquer tentativa de obtenção do código-fonte;
- Reivindicar qualquer direito de propriedade, registro ou uso sobre qualquer parte da Plataforma.
- copiar, distribuir, sublicenciar, vender, alugar;
- remover avisos de propriedade;
- explorar vulnerabilidades;
- criar produto concorrente a partir da Plataforma Nexus.

11. DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. A **GRŌWNT** compromete-se a manter o sigilo de todas as informações confidenciais a que tiver acesso em razão do uso da Plataforma, abrangendo dados operacionais, comerciais e técnicos do USUÁRIO.

11.2. É vedada à **GRŌWNT** a divulgação ou utilização dessas informações para fins distintos do presente Termo, salvo por obrigação legal ou ordem de autoridade competente.

11.3.O dever de confidencialidade vigorará durante a vigência e por **3 anos** após o término do acesso, salvo se a informação:

- tornar-se pública sem violação;
- já era conhecida;
- for exigida por lei/autoridade, hipótese em que a Parte notificará a outra

12. DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

12.1. A **GRŌWNT** compromete-se a cumprir integralmente a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), tratando os dados pessoais do USUÁRIO de forma segura, transparente e conforme os princípios legais.

12.2. O tratamento dos dados pessoais será realizado com fundamento no legítimo interesse previsto no (art. 10, I, da LGPD) e/ou para exercício regular de direitos (art. 7º, VI), conforme aplicável.

12.3. A **GRŌWNT** manterá os dados armazenados de forma segura e se compromete a não compartilhá-los com terceiros, salvo por obrigação legal.

13. DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

13.1 A **GRŌWNT** adotará medidas técnicas e administrativas razoáveis para proteção dos dados (ex.: criptografia em trânsito, controle de acesso, logs, backups, segregação lógica por tenant quando aplicável), sem garantia de invulnerabilidade absoluta.

13.2**.** O USUÁRIO se compromete a:

- realizar acessos por necessidade;
- comunicar incidentes que envolvam credenciais ou dados.
- não compartilhar links, logins e senhas de acesso a terceiros não autorizados

14. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

14.1. Na máxima extensão permitida pela lei, a **GRŌWNT** não será responsável por:

- danos diretos, indiretos, lucros cessantes, perda de chance, perda de receita;
- decisões tomadas pelo USUÁRIO com base na Plataforma Nexus;
- indisponibilidade por terceiros (internet, nuvem, integrações), caso fortuito/força maior;
- mau uso, credenciais comprometidas.

15. DA LIMITAÇÃO DE GARANTIA E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS

15.1. A plataforma está sendo disponibilizada em caráter **experimental (beta)**, podendo conter falhas ou instabilidades.

15.2. A **GRŌWNT** não garante a disponibilidade contínua ou livre de erros da Plataforma durante o período de testes.

15.3. A **GRŌWNT** poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, suspender ou encerrar o acesso à Plataforma, sem necessidade de aviso prévio, não sendo devida qualquer indenização ao USUÁRIO.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. O presente Termo não estabelece qualquer vínculo societário, trabalhista ou de representação entre as partes.

16.2. O USUÁRIO declara ciência de que o aceite eletrônico deste Termo tem valor jurídico equivalente ao contrato físico, nos termos da legislação brasileira.

16.3 O presente Termo é aceito pelo USUÁRIO por (i) assinatura eletrônica/digital; ou (ii) clique em “LI E ACEITO”, ou (iii) uso efetivo da PLATAFORMA após disponibilização do acesso. O aceite vincula os usuários autorizados.

16.4. A tolerância, eventual omissão ou o não exercício de qualquer direito pela **GRŌWNT** não importará em renúncia ou novação, podendo exercer seus direitos a qualquer tempo.

17. DO FORO

17.1. As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste Termo.